

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 934 - 935/2531 บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด กับพวก
โจทก์
นายกำเนิด น้อยทวี กับพวก จำเลย
บริษัท พิพัทธ์ประกันภัย จำกัด ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง
นายสมหวัง รัตนะ ที่ 2 โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 และทนายจำเลยที่ 3 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว
(อันดับ 169 แผ่นที่ 1 และที่ 3) เฉพาะ

จำเลยที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 167) ส่วนจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกชื่อคู่ความ
ถือตามสำนวนแรกเป็นหลัก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้จำเลยที่ 2 เป็น
เงิน 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่า
จะชำระครบถ้วนให้แก่จำเลยที่ 2 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 162,160)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ไม่
วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 140,143)

คำสั่ง

ถ้าโจทก์ที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าโจทก์ที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกัน หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและ
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ